

시정요구

제 목 시간선택제 운영지침 미제정

소 관 부 서(기관) 〇〇처

조 치 부 서(기관) 〇〇처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 시간선택제 직원¹⁾을 [표]와 같이 채용하였다.

[표] 시간선택제 직원 운영현황

구 분	인원	채용일자	근무시간	근무기관	직무	채용직급
내 용	X명	201X. XX. XX.	1일 4시간(주 20시간)	〇〇본부	XXX	일반직 X급

2. 판단 기준

공사 「인사관리 규정」 제21조(시간선택제 근무자의 임용) 제4항에 따르면 시간선택제 운영에 관한 세부사항은 「시간선택제 운영지침」(이하 “「운영지침」”이라 한다)으로 정하도록 되어 있다.

한편 「근로기준법」 제97조(위반의 효력)에 따르면 취업규칙²⁾에서 정한 기준보다 불리한 근로조건을 정한 근로계약은 취업규칙을 따르도록 되어 있다.

1) 1주 동안의 소정근로시간이 15시간이상 30시간이하로 통상근로자에 비하여 짧게 근무하는 직원

2) 근로자들에게 적용되는 근로조건 등을 정한 인사, 보수, 복지 관련 모든 규정, 지침 등

따라서 공사는 시간선택제 직원의 임금, 복지, 승진 및 복무규율 등 근로조건을 명확히 하여 운영지침으로 제정하여야 하고, 취업규칙보다 불리한 내용을 포함한 근로계약을 체결한 경우에는 해당 내용을 규정 등에 명확히 반영하여 운영에 혼선이 없도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 시간선택제 운영기준을 점검한 결과 운영지침을 제정하지 않았으며, 보수, 근무시간 등 일부 근로조건이 명시된 채용 당시의 근로계약서로 운영지침을 대체하고 있었다.

근로계약서는 일반적으로 근로자가 제공한 근로의 대가를 확약하기 위해 「근로기준법」에서 정한 최소한의 내용을 기재한 것으로 정년까지 근무하기로 한 시간선택제 직원의 임금, 복지, 승진 등 세부 근로조건은 일반직원과 마찬가지로 별도의 기준을 마련하여 운영하는 것이 필요하다.

또한 운영지침을 대체하여 적용하고 있는 근로계약서의 내용을 확인한 결과 「인사관리 규정」에서 정한 기준보다 불리한 내용이 포함되어 있었다.

「인사관리 규정」의 적용대상은 시간선택제 직원을 포함한 모든 직원³⁾이므로, 운영지침이 없을 경우 「근로기준법」 제97조(위반의 효력)에 따라 「인사관리 규정」에서 정한 기준 보다 불리한 근로계약서 내용은 효력이 없는 것으로 해석되어 시간선택제 운영에 혼선이 발생할 우려가 있다.

3) 「인사관리 규정」의 적용대상은 직제규정 제4조(직원)에 따른 일반직원, 연구직원, 업무지원직원 임.

관련부서(기관) 의견 ㉔㉔처는 감사결과를 수용하면서 「시간선택제 근무자 운영지침」을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

인사처장은

시간선택제 직원의 세부 근로조건을 포함한 「시간선택제 운영지침」을 제정하시기 바랍니다.

(시정)